

1526785-85.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... a comprovada reincidência, estabelecida por tráfico de drogas (fls. 26 e 27).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má situação financeira do agente.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar KLEBER RODRIGUES BATISTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal às penas de 4 anos de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1526785-85.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526785-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2298260/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21160385 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8493/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2298260 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER RODRIGUES BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

KLEBER RODRIGUES BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal porque no dia 2 de novembro de 2021, por volta das 21h50, na Avenida da Moenda Velha, altura do numeral 10, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, uma bolsa contendo um aparelho de telefone celular da marca Motorola, a quantia em dinheiro de R\$ 15,00, bem como um cartão bancário e de crédito do Banco

Nubank, bens pertencentes à vítima Michele Jesus Sousa (fls. 49/51).

Recebida a denúncia (fls. 53/54), o réu foi citado (fls. 87). Apresentou resposta à acusação (fls. 89). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação das penas no mínimo legal e o regime semiaberto.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de apreensão (fls. 14 e 15), auto de avaliação (fls. 81) e prova oral coligida.

O réu confessou o roubo o roubo na fase policial (fls.10).

Em juízo, retratou-se. Confessou o crime na fase extrajudicial porque sua esposa, grávida, também foi conduzida ao distrito policial. Admitiu o crime mesmo sem tê-lo praticado, porque queria vê-la livre.

O policial militar Rodrigo Oliveira Teixeira tomou conhecimento dos fatos por meio de um circunstante. Mais adiante, avistou o réu acompanhado de uma moça chamada Letícia. Ele negou soubesse do roubo, mas tinha consigo a bolsa subtraída. A ofendida foi então encontrada e narrou o roubo sofrido.

O PM Danilo Rodrigues Cutis, em sentido semelhante, revelou ter efetuado a prisão do réu na posse de uma bolsa feminina. Ele estava acompanhado de uma moça. A vítima foi localizada nas imediações e confirmou o roubo sofrido.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O réu confessou a prática do delito na fase policial. Em juízo retratou-se, mas não convenceu, eis que, ao se retratar, admitiu ter realmente confessado o delito, sem apresentar qualquer prova de tê-lo feito mediante coação.

A ofendida, ouvida apenas na fase policial, narrou que o réu a ameaçou afirmando portar arma de fogo; assim, subtraiu-lhe a bolsa.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Rodrigo Oliveira Teixeira e Danilo Rodrigues Cutis, em depoimentos firmes, coesos e coerentes, relataram ter efetuado a prisão do acusado, pouco após o crime, ainda na posse da bolsa roubada.

O contexto probatório é inequívoco. A prova colhida na fase policial associada à produzida em juízo bem permitem a condenação, nos termos da denúncia.

Na fase policial, o réu confessou o fato e foi incriminado pela vítima. Em juízo, foi apontado pelos policiais autuantes como o autor roubo; em seu poder estava a bolsa subtraída.

O crime foi consumado. É que o réu logrou inverter a posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, percorrendo integralmente o "iter criminis".

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria, sumulando

o entendimento de que à consumação do roubo basta que o agente inverta a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo, não importando se foi prontamente perseguido ou não.

Confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Kleber é reincidente (condenação pela 10ª Vara Criminal nos Autos 1501165-71.2021.8.26.0228 – fls. 26 e 27). Todavia, como confessou o delito na fase policial, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)”. Aplica-se ao caso o disposto pela Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal), eis que a confissão policial, ainda que retratada em juízo, foi fundamental para a formação da culpa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado frente a comprovada reincidência, estabelecida por tráfico de drogas (fls. 26 e 27).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má situação financeira do agente.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar KLEBER RODRIGUES BATISTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal às penas de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA